

1502359-77.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Neste sentido: "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A causa de aumento de pena prevista no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502359-77.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502359-77.2019.8.26.0616 2019/002432

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2291282/2019 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 7826936 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 5383/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELLEN CRISTINA DE ARAUJO LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

HELLEN CRISTINA DE ARAÚJO LIMA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 06 de outubro de 2019, por volta das 10h10min, no Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes, situado na Estrada Taboão do Paratei km 2,36, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas dependências de referido CDP, trazia consigo, para fins de tráfico: 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por maconha, com peso aproximado de 5,0g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e

apreensão a fls. 10 e laudo de constatação provisória a fls. 13/16.

A acusada foi notificada (fls. 87) e apresentou defesa preliminar (fls. 93/99).

A denúncia foi recebida em 02 de abril de 2020 (fls. 106).

Citada (fls. 133), apresentou resposta à acusação (fls. 119).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de uma testemunha e interrogatório (fls. 154).

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pleiteou a condenação da acusada nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, pugnou pela aplicação do redutor e pela fixação da pena em regime aberto (fls. 154).

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.

01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição/apreensão (fls. 10),

laudo de constatação (fls. 13/16), laudo de exame químico-toxicológico, o qual

resultou positivo para tetrahydrocannabinol (TCH) (fls. 65/67), bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa da acusada evidenciou-se.

Em Juízo, a testemunha Celio Adão Souza, agente penitenciário, declarou que a ré passou pela mesa com a bolsa de alimentação e com a revista foi encontrado porção de maconha. Ela admitiu que iria entregar para seu companheiro preso e também iria usar com ele.

Em Juízo, a acusada Hellen Cristina de Araujo Lima alegou que está arrependida.

Tentou entrar no CDP com a droga. Foi levar para seu marido, que estava preso, para uso, mas não foi ele que pediu. Ele é usuário há muito tempo. Foi a primeira vez que fez isso. Ele estava preso há quase 1 ano. Levou a droga para uso.

As testemunhas Bruneli de Campos Ferrari e Juliana Cristina Gregorio dos Santos prestaram declarações escritas acerca de antecedentes pessoais e sociais da acusada (fls. 98/99).

Ressalto que não há nada nos autos que infirme o depoimento do agente penitenciário, que se demonstrou firme e coerente, dele não se extraindo motivação de incriminar falsamente a denunciada. A propósito:

“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante” (TJSP; Apelação Criminal 0014391-63.2013.8.26.0176; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 29/09/2015; Data de Registro: 06/10/2015).

Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006, como requerido pela defesa, porquanto a tese defensiva restou isolada nos autos.

Além disso, não é crível que a acusada, sabedora do procedimento de revista – porquanto seu marido já estava recolhido há quase 1 ano –, se arriscaria a adentrar com entorpecente no estabelecimento prisional apenas para que, juntos, consumissem. Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Neste sentido: “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas restou comprovada, visto que o delito foi cometido em estabelecimento prisional. No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33

parágrafo 4º da Lei 11.343/06, entendo pertinente reconhecê-la, tratando-se de ré primária, não comprovando o Ministério Público envolvimento com organização criminosa.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), mas, em virtude da Súmula 231 do STJ, impossível sua incidência.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei 11343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido à acusada. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja a agente primária, conforme se infere de sua folha de antecedentes de fls. 150/151, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação da acusada com organizações criminosas.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços), perfazendo, assim, sanção de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 195 dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade da acusada. Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave.

Neste sentido: "O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art.5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida"(STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar a ré HELLEN CRISTINA DE ARAÚJO LIMA, qualificada nos autos, dando-a como incurso no art. 33, "caput", e §4º, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 195 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Tendo sido solta em razão da decisão de fls. 37/39, e não havendo, por ora, motivos para a revogação do benefício, poderá apelar desta em liberdade.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo à ré.
P.I.C

Mogi das Cruzes, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA